وقاتلٍ على الموصي بالسبب والا فتاويلان وبطلت بردّة وإيصاء
لمعصية ولوارث كغيره بزائد الثُلث يومَ التنفيذ وان أُجيز فعطيّة
ولو قال ان لم تجيزوا فللمساكين بخلاف العكس وبرجوع فيها وان
بمرض بقول او بيع وعتقٍ وكتابةٍ وإيلادٍ وحصدِ زرع ونسجِ غزل
وصوغِ فضّة وحشوِ قطن وذبحِ شاة وتفصيلِ شُقّة وإيصاء لمرض
او سفرٍ انقضيا قال ان متّ فيهما وان بكتاب ولم تخرجه او اخرجه
ثم استردّه بعدهما ولو اطلقها لا ان لم يستردّه او قال متى حدث
الموت او بنى العرصة واشتركا كإيصائه بشيء لزيد ثم به لعمرو
ولا برهن وتزويج رقيق وتعليمه ووطْئ ولا ان اوصى بثلث ماله
فباعه كثيابه واستخلف غيرها او بثوب فباعه واشتراه بخلاف
مثله ولا ان جصّص الدارَ وصبغ الثوب ولتّ السويق فللموصى له
بزيادته وفي نقض العرصة قولان وان اوصى بوصيّة بعد اخرى
فالوصيّتان كنوعيْن ودراهم وسبائك وذهب وفضّة والا فأكثرهما
وان تقدّم وان اوصى لعبده بثلثه عتق ان حمله واخذ باقيه والا
قوّم في ماله ودخل الفقير في المسكين كعكسه وفي الاقارب والارحام
والأهلِ اقاربه لأُمّه ان لم يكن له اقاربُ لأب والوارث كغيره بخلاف
اقاربه هو واوثر المحتاجُ الأبعد الا لبيان فيُقدّم الأخُ وابنُه على
الجدّ ولا تخصّ والزوجة في جيرانه لا عبدٌ مع سيّده وفي ولده
صغيرٍ وبكرٍ قولان والحملُ في الجارية ان لم يستثنه والأسفلون في
الموالي والحملُ في الولد والمسلمُ يوم الوصيّة في عبيده المسلمين لا
الموالي في تميم او بنيهم ولا الكافرُ في ابن السبيل ولم يلزم تعميمُ
كغزاة واجتهد كزيد معهم ولا شيء لوارثه قبل القسم وضرب
لمجهول فاكثر بالثلث وهل يقسم على الحصّة قولان والموصى